

Bản án số: 16/2025/HS-ST

Ngày: 05 - 9 - 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - THANH HOÁ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Tuấn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Bá Long và ông Lê Hữu Thủy

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 3 - Thanh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Thanh Hoá tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Hân - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 9 năm 2025, tại Tòa án nhân dân khu vực 3 - Thanh Hoá, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 14/2025/TLST-HS ngày 22/8/2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2025/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 8 năm 2025 đối với bị cáo:

Bùi Huy Q, sinh năm 1974; Tại: huyện C, TP .; Nơi cư trú: Phố E, phường Q, TP . (nay là phường Q), tỉnh Thanh Hóa; CCCD số: 001074026434; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Huy V (đã chết) và bà Khương Thị H; Có vợ là Trịnh Thị M và có 03 con; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Bị cáo bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

Bị hại: Ông Đỗ Văn H1 - Sinh năm 1943 (Đã chết ngày 05/5/2025)

Người đại diện hợp pháp cho ông H1:

Anh Đỗ Văn B - Sinh năm 1982 (là con ông H1).

Địa chỉ: Thôn B, xã T, huyện T (nay là thôn B, phường T), tỉnh Thanh Hóa.
(Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 05/5/2025 Bùi Huy Q điều khiển xe ô tô BKS 36C-029.22 chở hàng (Thức ăn chăn nuôi) từ TP . đến huyện T để giao cho khách. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày khi đi đến Km 00+750 đường tránh Ngã Ba C thuộc địa phận khu phố A, thị trấn T, huyện T, tỉnh Thanh Hóa

(Nay là khu phố A, xã T, tỉnh Thanh Hóa), khi đang điều khiển xe ở làn trong cùng theo chiều từ Tp T đi huyện T, đến đoạn đường có biển báo cho phép quay đầu xe và người đi bộ sang đường, do không chú ý quan sát nên khi phát hiện phía trước cách khoảng 5m có xe mô tô BKS 36B2-236.46 do ông Đỗ Văn H1 sinh năm 1943, trú tại thôn B, xã T, huyện T (N là thôn B, phường T, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển cùng chiều phía trước đang chuyển hướng để quay đầu xe tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ sang đường dẫn đến: Mặt trước ngoài bên phải Ba- đờ- sóc trước xe ô tô BKS 36C-029.22 do Bùi Huy Q điều khiển đã đâm va với mặt ngoài bên trái tay nâng, mặt ngoài ốp nhựa đèn xi nhan sau bên trái mặt ngoài bên trái ốp nhựa thân xe, mặt ngoài giảm sóc sau bên trái xe mô tô BKS 36B2-236.46 do ông Đỗ Văn H1 điều khiển đi cùng chiều đang chuyển hướng để quay đầu xe. Hậu quả: Sau va chạm ông H1 và xe mô tô đổ, ngã ra đường, ông H1 bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa huyện T, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày thì tử vong, xe mô tô và xe ô tô bị hư hỏng.

*** Khám nghiệm hiện trường:**

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn giao thông tại Km 00 + 750 đường T thuộc khu phố A, thị trấn T, huyện T, Thanh Hóa, mặt đường nơi xảy ra tai nạn giao thông được trải nhựa bằng phẳng, có dải phân cách rộng 2,5m, cao 0,09m giữa hai chiều đường, chia lòng đường thành hai chiều riêng biệt, mỗi bên rộng 10m, mỗi chiều có ba làn đường. Trên lề đường phía Đông trong phạm vi 100m về phía Đông Nam hiện trường có biển báo đường người đi bộ sang ngang và biển báo chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu; Trên đầu hai dải phân cách có hai biển cấm đi ngược chiều. Hai bên đường có lề cỏ, cánh đồng lúa, đoạn đường thẳng không bị che khuất tầm nhìn. Thống nhất tiến hành khám nghiệm hiện trường theo chiều từ thành phố T đi huyện Y. Lấy cột biển báo đường người đi bộ sang ngang trên lề đường phía Đông Nam làm điểm mốc (ký hiệu A). Lấy mép đường hướng Đ làm mép chuẩn (ký hiệu B). Tại hiện trường ghi nhận những dấu vết sau:

- Vết (1): Vết cày xước, cà trượt mặt đường kích thước 13,1m x 0,8m, đầu vết cách (A) 14,5m về hướng T cách (B) 7,6m, cuối vết trùng với xe mô tô BKS 36B2-236.46. Vết có chiều từ T - Đ.

- Vết (2): Xe mô tô BKS 36B2-236.46 trong tình trạng ngã nghiêng trên mặt đường, đầu xe hướng Đ, đuôi xe hướng T. Trục trước và trục sau của xe cách (B) lần lượt là 5,8m và 6,4m.

- Vết (3): Cách đầu vết (1) 9,3m về hướng T phát hiện đám chất màu nâu đỏ (nghi máu) trong diện 0,6m x 0,6m, vết cách (B) 10m.

- Vết (4): Cách vết (3) 0,6m về hướng Đông Bắc phát hiện dịch thể màu nâu đỏ và mẫu vật của cơ thể (nghi tương) trong diện 1m x 0,6m, vết cách (B) 9,7m.

- Vết (5): Cách vết (4) 11,8m về hướng Tây Bắc phát hiện 01 (một) mũ bảo hiểm màu xanh, vết cách (B) 10,8m.

- Vết (6): Xe ô tô BKS 36C-029.22 trong tình trạng dừng, đầu xe hướng Đông Bắc, đuôi xe hướng T. Trục sau bên phải của xe cách vết (5) 19,9m về hướng T, trục trước và trục sau bên phải xe cách (B) lần lượt là 12,1m và 13,3m.

Quá trình khám nghiệm hiện trường đã mở rộng hiện trường, không ghi nhận dấu vết nào khác. Ngoài ra hiện trường thể hiện rõ ngay biển báo hiệu điểm cho phép người đi bộ sang đường và xe được phép quay đầu có các vạch giảm tốc độ, vạch sơn trắng dành cho người đi bộ qua đường.

*** Quá trình khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi xác định:**

+ Giám định dấu vết trên phương tiện, kết quả ghi nhận như sau:

Tại bản kết luận giám định số 1825/KL-KTHS ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Phòng K Công an tỉnh T kết luận:

- Điểm va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện: Mặt trước ngoài bên phải Ba-đờ-sóc trước (cách thành xe bên phải 13cm) xe ô tô BKS 36C-029.22 với mặt ngoài bên trái tay nâng, mặt ngoài ốp nhựa đèn xi nhan sau bên trái, mặt ngoài bên trái ốp nhựa thân xe, mặt ngoài giảm sóc sau bên trái xe mô tô BKS 36B2-236.46.

- Tại thời điểm xảy ra va chạm, xe mô tô BKS 36B2-236.46 chuyển động cùng chiều, chệch từ phải sang trái so với hướng chuyển động của xe ô tô BKS 36C-029.22.

- Vị trí va chạm giữa hai phương tiện nằm trước đầu vết cà trượt (1) được thể hiện trong biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường, thuộc làn đường phía trong, phần đường dành cho xe cơ giới của chiều đường theo hướng từ thành phố T đi huyện Y.

- Không đủ cơ sở xác định tốc độ của hai phương tiện tại thời điểm xảy ra va chạm.

- Ngoài va chạm với xe mô tô BKS 36B2-236.46, không phát hiện thấy dấu vết va chạm giữa xe ô tô BKS 36C-029.22 với phương tiện khác.

Các vết tỳ trượt tại mặt trước bên phải Ba-đờ-sóc trước đến mặt trước bên phải kính chắn gió trước, hàng lớp trước và hàng lớp phía sau bên phải xe ô tô BKS 36C-029.22 phù hợp do va chạm với nạn nhân Đỗ Văn H1 tạo nên.

- Ngoài va chạm với xe ô tô BKS 36C-029.22, không phát hiện thấy dấu vết va chạm giữa xe mô tô BKS 36B2-236.46 với người, phương tiện khác.

+ Tại Bản kết luận giám định tử thi số: 1812/KLGĐTT-PC09 ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Phòng K Công an tỉnh T kết luận nguyên nhân chết: *Đa chấn thương.*

Ngày 14/5/2025, Phòng KTHS Công an tỉnh T Kết luận giám định số 1651/KL-KTHS xác định: *Mẫu máu của Bùi Huy Q, niêm phong gửi giám định không có Ethanol (cồn).*

Ngày 13/5/2025, V1 - Bộ C ra Kết luận giám định số 3743/KL-KTHS xác định: *Trong mẫu máu ghi thu của ông Đỗ Văn H1 gửi giám định không tìm thấy E (cồn).*

Ngày 13/5/2025, Phòng KTHS Công an tỉnh T Kết luận giám định số 1628/KL-KTHS xác định: *Không tìm thấy chất ma túy lại MDA, MDMA, Ketamine, Methamphetamine, Amphetamine trong mẫu nước tiểu ghi thu của Bùi Huy Q gửi đến giám định.*

Ngày 25/7/2025, V1 Bộ C ra kết luận số 3756/KL-KTHS xác định: *Không tìm thấy chất ma túy và sản phẩm chuyển hóa của chất ma túy trong các mẫu gửi giám định của ông H1.*

Tại bản cáo trạng số 13/CT-VKSKV3 ngày 22/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Thanh Hoá đã truy tố Bùi Huy Q về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Bùi Huy Q từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo, trả lại 01 giấy phép lái xe cho bị cáo.

Lời nói sau cùng, bị cáo biết hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật, nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa, Điều tra viên; Viện Kiểm sát khu vực 3, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục và thời gian theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Huy Q đều khai và thừa nhận:

Khoảng 15 giờ ngày 05/5/2025, Bùi Huy Q có giấy phép lái xe hạng C điều khiển xe ô tô BKS 36C-029.22 khi đi đến Km 00+ 750 đường tránh Ngã Ba C thuộc khu phố A, thị trấn T, T, Thanh Hóa (Nay là khu phố A, xã T, tỉnh Thanh Hóa) là đoạn đường có biển báo hiệu cho phép xe quay đầu và người đi bộ sang đường), do không chú ý quan sát và không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại một cách an toàn dẫn đến mặt trước bên phải đầu xe ô tô biển số 36C-029.22 đâm va với bên trái xe mô tô BKS 36B2-236.46 do ông Đỗ Văn H1 điều khiển đang chuyển hướng quay đầu tại khu vực vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Hậu quả: ông Đỗ Văn H1 tử vong do đa chấn thương.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, dẫn đến ông H1 tử vong là do lỗi của bị cáo là không chú ý quan sát và không giảm tốc độ dẫn đến việc đâm va vào xe mô tô do ông H1 điều khiển. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện, tử thi, dấu vết thân thể, cùng các tài liệu, chứng cứ khác phản ánh trong hồ sơ. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi nêu trên của Bùi Huy Q đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự, như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là đúng pháp luật.

[3]. Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Hiện nay, tình trạng vi phạm Luật giao thông xảy ra phổ biến, nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản, tính mạng, sức khỏe. Nguyên nhân chủ yếu do sự thiếu ý thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Bị cáo Bùi Huy Q do chủ quan cầu thả tự tin, không chú ý quan sát, không giảm tốc độ tối đa cho phép (có thể dừng lại một cách an toàn) (vi phạm Luật Trật tự an toàn Giao thông đường bộ) nên đã đâm vào xe mô tô của ông H1, hậu quả ông H1 bị tử vong do đa chấn thương. Do vậy hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến trật tự an toàn giao thông và sức khỏe, tính mạng của người khác, nên cần phải xử lý nghiêm khắc.

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, sau khi ông H1 tử vong bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, gia đình ông H1 có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo có bố được tặng Huân chương kháng chiến hạng ba, mẹ được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất. Nên cần áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ vào nhân thân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy rằng: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, sau khi phạm tội tỏ ra ăn năn hối cải và luôn chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước tại địa phương (có xác nhận của UBND phường Q). Hội đồng xét xử thấy rằng không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự và phù hợp với hướng dẫn của Tòa án nhân dân Tối cao nên cho bị cáo được hưởng án treo và giao cho chính quyền địa phương theo dõi giám sát cũng đủ điều kiện bị cáo sau này trở thành người công dân tốt.

[5]. Về bồi thường thiệt hại: Bị cáo đã bồi thường cho gia đình ông H1 số tiền 160.000.000 đồng và gia đình ông H1 không có ý kiến và không có yêu cầu gì khác. Nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6]. Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh T đã trả lại xe ô tô ô tô BKS 36C-029.22 cho Q và chiếc xe mô tô BKS 36B2-236.46 cho gia đình ông H1. Nên không xem xét.

Đối với 01 (một) giấy phép lái xe hạng C số 380047387329 do Sở G cấp ngày 13/01/2022. Cần trả lại cho Q.

[7]. Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Huy Q, phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Bị cáo Bùi Huy Q: 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 (Ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Bùi Huy Q cho Ủy ban nhân dân phường Q, tỉnh Thanh Hóa giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo vắng mặt, thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, theo quy định tại Điều 93 của Luật thi hành án hình sự.

Trả lại cho bị cáo 01 (một) giấy phép lái xe hạng C số 380047387329 do Sở G cấp ngày 13/01/2022 mang tên Bùi Huy Q.

- Về án phí: Áp dụng: Khoản 2 Điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, buộc bị cáo Bùi Huy Q phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện cho bị hại có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày, đối với bị cáo kể từ ngày tuyên án, đối với anh B kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND khu vực 3 - Thanh Hóa;
- Công an tỉnh Thanh Hóa;
- Thi hành án HS; dân sự;
- Bị cáo; đại diện bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Hoàng Ngọc Tuấn

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Bá Long

Lê Hữu Thủy

Hoàng Ngọc Tuấn

